

**10. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD  
PATRIMONIAL. LA ACCIÓN DE  
RESPONSABILIDAD.**

## **1 PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - LEY 40/2015**

### **¿A quién afecta?**

- A las Administraciones Públicas por el funcionamiento de los servicios públicos (salvo casos de fuerza mayor, o cuando deban soportarse por ley)
- Al Estado legislador, cuando la ley sea declarada inconstitucional o contraria al derecho europeo (y se había reclamado así)
- Al funcionamiento de la Administración de Justicia
- Al funcionamiento del Tribunal Constitucional

### **¿Quién es responsable?**

- Si hay concurrencia de Administraciones Públicas, la responsabilidad es solidaria entre todas
- Si hay indemnización, la Administración se hace cargo de la misma, aunque posteriormente esta pueda pedir responsabilidad al personal o a las autoridades

### **Indemnización**

- Se indemniza cuando los daños no eran previsibles o evitables según el estado de conocimiento de la técnica y la ciencia
- Para su cálculo normalmente se utiliza la legislación fiscal y la de expropiación forzosa con valores de mercado. En caso de muerte se utiliza la normativa de la Seguridad Social y de Seguros.
- Puede realizarse en plazos o en especie, siempre que sea lo más adecuado para la Administración Pública, sea de interés público, y sea aceptado por el interesado.

## **2 EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. LEY 39/2015**

### **¿Quién solicita?**

- La Administración de oficio o el interesado

### **¿Cómo solicita?**

- Documento en el que se incluya: lesiones / relación lesión con servicio público / momento / evaluación económica / pruebas (si las hay)

### **Plazos:**

- Solicitud: 1 año desde el hecho
- Informe del responsable: 10 días
- Informe del Consejo de Estado (si daño > 50.000€) o del CGPJ (si el responsable es la Admon de Justicia): 2 meses
- Resolución: 6 meses desde el inicio

### **Tramites**

- Deben tramitarse informes al órgano del servicio responsable. En caso de ser un servicio contratado a un tercero, debe darse audiencia al contratista.

### **Resoluciones:**

- Deben contener una evaluación de la causalidad, y una cuantía y un modo de indemnización